

Prozessbevollmächtigte

Beschwerdeoption gegen VK-Beschluss

Vorhaben: Rechenzentrumsbetrieb Musterkreis

OLG-Beschwerdebriefing

1. Ausgangslage

Die Vergabekammer hat den Antrag teilweise zurückgewiesen und Akteneinsicht nur in den anonymisierten Wertungsvermerk gewährt. Die Kammer hält die Referenzprüfung für vom Beurteilungsspielraum gedeckt und sieht keine unzulässige Nachverhandlung.

2. Beschwerdepunkte

Punkt	Beschwerdeangriff	Ziel
Akteneinsicht	Schwärzungen verhindern Überprüfung der Eignung	weitergehende Einsicht
ZK-3	Unterkriterien waren nicht transparent	Rückversetzung
Referenzen	private Hostingreferenz ist keine kommunale 24/7-Referenz	neue Eignungsprüfung
Aufklärung	Betriebsstätte wurde nach Angebotsfrist materiell präzisiert	Ausschluss oder neue Wertung

3. Frist

Das Vergabeverfahren begann am 22.07.2026. Die Geltungsweiche des § 187 Abs. 2 GWB führt deshalb in die seit 01.07.2026 geltenden §§ 172 und 173 GWB. Die sofortige Beschwerde ist binnen zwei Wochen nach Zustellung des VK-Beschlusses einzulegen und zugleich vollständig zu begründen. Soweit der Nachprüfungsantrag zurückgewiesen wurde, hat die Beschwerde nach § 173 Abs. 1 GWB keine aufschiebende Wirkung; ein Verlängerungsantrag nach altem Recht ist nicht statthaft. Für einen stattgebenden Teil ist die Fortwirkung einer Zuschlagsuntersagung nach § 173 Abs. 2 GWB gesondert festzuhalten.

4. Kostenrisiko

Das Kostenrisiko ist wegen technischem Sachverhalt und möglicher Beiladung hoch. Vergleichsfenster: Rückversetzung der Wertung bei Kostenaufhebung.